

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2535 อัยการ ชลบุรี
 สิบตำรวจโท สุวิทย์ เนียม สม ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 174

คติความผิดฐานรับของโจร โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับทรัพย์ไว้ โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์นั้น จำเลยก็ต้องนำสืบว่าตนไม่รู้ว่าเป็นของร้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335, 357 กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคากระสุนปืน ขนาด .357
จำนวน 1 นัด ราคา 35 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี ค่าขอและข้อหาอื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหามาตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2531 เวลา กลางคืน อาวุธปืนและกระสุนปืนตามคำฟ้องของนายวิเชียร ณ สงขลา ซึ่งอยู่ใน

ความครอบครองของสิบตำรวจโทวัลลภ นาคม่วง ผู้เสียหาย ได้หายไป ต่อมาวันที่15 กันยายน 2531 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอekinบุรีจับกุมจำเลย ได้พร้อมด้วยอาวุธปืน และกระสุนปืนที่หายไปดังกล่าว จำเลยต่อสู้ว่า ในวันเกิดเหตุ ได้มาเอาอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวไปจากความครอบครองของผู้เสียหายจริง โดยถือวิสาสะ ในข้อนี้ได้รับความจากผู้เสียหายว่า จำเลยและผู้เสียหายเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันดี ต่างคนต่างเคยหยิบยืมอาวุธปืนกันใช้ ถ้าไม่พบตัวก็ถือวิสาสะเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยบอกภายหลังตอนเอามาคืน เคยปฏิบัติกันเช่นนี้บ่อย ๆ จึงเห็นได้ว่า ในเบื้องต้นถ้าจำเลยเป็นผู้เอาอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไปจากผู้เสียหายก็เป็นกรณีที่จำเลยคงเอาไปโดยถือวิสาสะเอาไปใช้ก่อนตามที่เคยปฏิบัติกันมา ตามที่จำเลยนำสืบและผู้เสียหายยอมรับ ส่วนข้อหารับของโจรนั้นพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมา ได้รับความเพียงว่า จับอาวุธปืนและกระสุนปืนตามคำฟ้องได้จากจำเลยเท่านั้น พยานโจทก์ไม่ได้ความใด ๆ มากไปกว่านี้ ศาลฎีกาเห็นว่าในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับทรัพย์ไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด ไม่ใช่เมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้น จำเลยก็ต้องนำสืบว่าตนไม่รู้ว่าตนเป็นของร้าย กรณีของจำเลยนี้ โจทก์ไม่ได้้นำสืบว่า จำเลยรับอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไว้จากผู้อื่นโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด พยานโจทก์จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิณญ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ